

## 경 고 사 항

1. 제 목 : 계약직 관리업무 부적정

2. 관계기관 : ##병원

3. 내 용 : ##병원에서는 정규직 정원 확보가 되지 않았으나 연중 계속되는 업무로서 과거 2년 이상 계속되어 왔고 향후에도 2년 이상 지속될 것으로 예상되는 상시·지속적 업무에 대해 [표 1]과 같이 무기계약직 정원을 확보하여 인력을 운영하고 있습니다.

[표 1] 무기계약직 운영현황

('16. 5.31. 현재)

| 구 분 | ☆☆직   | ■■■■직 | ◆◆직 | ▼▼직 | 계     |
|-----|-------|-------|-----|-----|-------|
| 정 원 | 21    | 17    | 1   | 5   | 44    |
| 현 원 | 18.75 | 16.75 | 1   | 4   | 40.50 |
| 과부족 | 2.25  | 0.25  | -   | 1   | 3.5   |

※ ▼▼직 육아휴직자 1명 포함

「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조 따르면 사용자는 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서 기간제근로자를 사용할 수 있으며, 2년을 초과하여 기간제근로자를 사용하는 경우 그 기간제근로자와 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하게 되어있습니다.

또한, 우리 공단 「무기계약근로자 운영규정」 제4조에 따르면 무기계약근로자의 정원은 소속기관·직종별로 구분하여 관리하도록 함으로써, 무기계약직 정원 이외의 계약직 인력에 대해서는 2년 초과하여 계약하는 경우가 없도록 하고 있으며, 동 규정 제5조 및 제6조에는 무기계약근로자로의 전환 시 근무성적 평가 및 인사위원회 심의·의결의 절차를 거치도록 명시하고 있습니다.

따라서, 계약직 직원을 운영할 경우 개인별 총 계약기간이 2년을 초과함으로써 「무기계약근로자 운영규정」 별표 1의 정원표상의 소속기관·직종별 정원을

초과하여 무기계약직 인력이 운영되는 일이 없도록 관리하여야 할 것이며, 특히 근로 기간을 정하여 계약을 체결한 후 반복하여 계약 기간을 연장하여 갱신할 경우에는 계속 근로한 총 기간이 2년을 초과하면 법률적으로 무기계약직이 되므로 개인별 계속 계약기간 관리에 주의를 기울여야 할 것입니다.

아울러, 기간제근로자를 무기계약근로자로 전환할 경우에는 근무성적 평가를 실시하고 이를 근거로 인사위원회 심의·의결을 거치는 등 규정에 따른 절차를 준수하여야 할 것입니다.

그런데 ##병원에서 실시된 ■■■직 기간제근로자 무기계약직 전환 심의 절차를 확인한 결과, 2016년 제1차 인사위원회(2016.01.26.) 제2호 안건(기간제근로자 정규직 및 무기계약직 전환 심의)과 관련 상시 지속적 운영을 전제로 채용(2014.09.01.부)한 계약직 직원 8명에 대한 무기계약직 전환(T/O는 7명) 심의를 진행하는 과정에서 인사위원장(㉠㉠장)이 심의대상자 중 2013.03.06. 기간제 단시간근로자(주 30시간)로 입사하여 근무하던 중 무기계약 전환 조건 채용에 합격한 ㉠㉠사 ○○○에 대해 최초 채용된 2013.03.06.을 기준으로 계속근로기간을 산정할 경우 이미 2년을 경과하여 별도의 전환 절차를 거치지 않더라도 법적으로 무기계약직 신분을 보장 받으므로 ○○○를 제외한 나머지 7명 모두를 무기계약직으로 전환할 수 있다고 판단하여 ○○○의 계속근로여부에 대해 노무사 자문을 의뢰할 것을 요구하면서 해당 안건의 심의를 보류하였습니다.

[표 2] ㉠㉠사 ○○○ 근무기간

| 성명  | 직위  | 최초입사일      | 근무기간 |                         |
|-----|-----|------------|------|-------------------------|
| ○○○ | ●●사 | '13.03.06. | 단시간  | '13.03.06. ~ '14.08.31. |
|     |     |            | 계약직  | '14.09.01. ~ 현재         |

이에 따라 2016.01.28. 노무사 자문을 의뢰한 결과, 무기계약직 전환조건 계약직 공채에 합격한 후 근무지 및 근무내용 변경과 기간 단절 없이 근무하였으므로 2014.08.31.자로 근로관계가 종료된 것으로 보기 어려운 점 등의 사유를 들어 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조 제2항에 따라 무기계약

전환 시점은 최초입사일(2013.03.06.)로부터 2년이 경과하는 2015.03.06.부터인 것으로 판단하는 것이 타당한 것으로 회신 받았습니다.

그러나 ##병원 ㉠㉠부에서는 총 계약기간이 2년을 경과하여 법적으로 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 경우 별도의 무기계약 전환 절차가 필요하지 않으며, 이 경우 우리 공단의 무기계약직 정원에 산입하는 것과는 별개의 법적 권리로 인정하는 등 인사위원장의 자의적인 판단에 의해 제안된 방식이 적용 가능한 것으로 해석하였습니다.

그 결과 2016.01.29. 제2차 인사위원회에 재상정된 안건(기간제근로자 무기계약직 전환 심의)을 심의·의결하면서 법적으로 무기계약 신분을 확보한 것으로 자문 받은 대상자는 우선적으로 무기계약직 정원을 할애하여야 타당함에도, 오히려 전환 대상자에서 완전히 배제하고, [표 3]과 같이 나머지 전환심의대상자 7명 모두를 무기계약직으로 전환시킴으로써 「무기계약근로자 운영규정」 별표 1의 정원표상의 ##병원 ■■■직 무기계약직을 정원을 초과하는 결과를 초래하였습니다.

[표 3] 무기계약직 전환대상자 선정현황

| 소속  | 직무  | 성명  | 최초채용일      | 전환결정     |
|-----|-----|-----|------------|----------|
| GG과 | ▷▷사 | ○○○ | `14.09.01. | 무기계약직 전환 |
|     | ▷▷사 | ○○○ | `14.09.01. |          |
|     | ▷▷사 | ○○○ | `14.09.01. |          |
|     | ◁◁사 | ○○○ | `14.09.01. |          |
| AA과 | ◀◀사 | ○○○ | `14.09.01. |          |
| HH과 | ▶▶사 | ○○○ | `14.09.01. |          |
|     | ▶▶사 | ○○○ | `14.09.01. |          |
| FF과 | ■■사 | ○○○ | `13.03.06. | 계약직 유지   |

#### 4. 조치할 사항

##### ○ ##병원장은

- 계약직 관리에 있어 법률과 규정을 준수하도록 관리를 철저히 하시기 바람,  
(통보)

○ ○○이사는

- 앞으로 동일 사례 재발방지를 위해 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.  
(경고)